

5주차 - 2차시 가정폭력

1. 가정폭력의 개념과 유형

1) 가정폭력의 개념

◆ 사전적 의미

- 가정폭력
 - 가정 안에서 가족 간에 일어나는 폭력, 자식에 대한 부모의 폭력, 부모에 대한 자식의 폭력, 부부 사이의 폭력으로 가정 내에서 가족 간에 일어나는 폭력을 말함

◆ 법적 의미

- 가정폭력
 - *가정 구성원 사이의 신체적 · 정신적 또는 재산상 피해를 수반하는 행위를 말함

*가정 구성원

■ 배우자, 전 배우자, 사실혼관계에 있는 사람, 사실혼관계에 있었던 사람, 부모, 자녀, 형제자매와 기타 동거하는 친족관계에 있는 사람

◆ 해외에서의 의미

- 캐나다 토론토 경찰청이 규정한 의미
 - 가족 구성원에 대해 시도했거나 야기한 폭행, 성폭행, 범죄성 괴롭힘, 협박, 개인의 자유에 대한 불법적 간섭(강제감금), 기타 범죄행위로서 신체적 · 성적 · 정신적 위해를 가한 행위로, 상대방을 지배 및 통제하여 그 관계를 유지해 나가기 위한 강압적이고도 위협적인 행위를 말함

2) 가정폭력의 특징

① 은폐성

- 가정폭력은 사회에서 발생하는 일반적인 대인폭력에 비해서 외부로

노출되지 않는 경향이 있음

② 장기적 · 상습적 발생

- 가정폭력은 장기적이고 반복적으로 행해지며, 폭력이 반복될수록 부부간 또는 가족 구성원 간의 화해의 단계가 줄어들거나 없어지면서 폭력의 주기가 빨라지는 특징이 있음

③ 연속성

- 가정폭력은 시간이 지날수록 폭력의 유형이 다양화되고 폭력의 정도가 심화됨

④ 폭력관계의 폐쇄성

- 지속적으로 가정폭력에 시달리게 되면 폭력에 대한 공포와 학습된 무력감에 젖어 가정폭력으로부터 탈출하는 것이 불가능하다고 믿게 됨

⑤ 세대 전수성

- 가정폭력을 경험하면서 자란 청소년들은 문제행동을 일으키거나 사회에 나가서도 폭력 친화적인 성향을 보이는 시민으로 성장할 가능성이 높음

3) 가정폭력의 유형

- ◆ 신체적 폭력
- ◆ 언어, 정서적 폭력
- ◆ 경제적 폭력
- ◆ 성적 폭력

2. 가정폭력의 실태와 문제점

1) 가정폭력의 실태

◆ 배우자에 의한 폭력 피해 경험률

- 신체적 · 성적 · 경제적 · 정서적 4개 유형 폭력 피해율은 여성이 높음

남성 피해율	VS	여성 피해율
10.3%		18.2%

◆ 아동폭력 가해 경험

- 양육자에 의한 아동폭력 가해율은 11.7%임
 - 정서적 폭력
 - ▶ 10.2%
 - 신체적 폭력
 - ▶ 4.0%
 - 방임
 - ▶ 0.5%
- ◆ 가정폭력의 실태
 - 가족원폭력 피해 경험
 - 가족원폭력 피해율은 3.3%임
 - ▶ 정서적 폭력
 - 1.9%
 - ▶ 신체적 폭력
 - 0.7%
 - ▶ 경제적 폭력
 - 0.5%
 - ▶ 성적 폭력
 - 0.7%
 - 노인폭력 피해 경험
 - 노인폭력 피해율은 4.1%임
 - ▶ 정서적 폭력
 - 3.3%
 - ▶ 방임
 - 0.5%
 - ▶ 신체적 폭력
 - 0.4%
 - ▶ 경제적 폭력
 - 0.4%

(출처) 여성가족부(2023), 2022 가정폭력실태조사

2) 가정폭력의 문제점

◆ 가정폭력이 자녀에게 미치는 문제

① 신체적인 문제

- 자녀들은 부모나 가족원의 폭력적인 상황에서 적절히 돌봄을 받지 못하고, 영양결핍, 질병에 방치될 수 있음
- 다치거나 신체적 폭행을 당하기도 하고, 극단적인 경우 살인을 당할 수도 있음

② 심리적 문제

- 가정폭력은 청소년의 정서적 안정과 스트레스 상황에서의 적응에 부정적 영향을 미치게 됨으로써 높은 수준의 우울과 절망감을 보이는 경향이 있음

③ 사회적 문제

- 가정폭력의 악영향은 비행이나 가출, 심지어 자살을 기도하도록 만듦
- 가정폭력을 경험한 청소년은 폭력성을 학습하고 되물림함으로써 심각한 범죄를 일으킬 가능성이 높음

◆ 가정폭력이 피해자(성인)에게 미치는 문제

- 배우자 폭력은 가장 친밀한 사람 사이에 발생하는 폭력이라는 점에서 다른 범죄보다 훨씬 심각한 신체적 · 정서적 피해를 입힘
- 피해자는 우울감, 불안장애, 수면장애, 알코올 중독, 무력감 등에 의해 다른 사람들과의 상호작용을 기피하게 됨
- 피해자는 사회적 고립감에 빠져 정상적인 사회활동을 할 수 없게 됨
- 복수심과 분노 등에 의해 또 다른 범죄로 이어지게 됨

◆ 가정폭력이 가족과 우리 사회에 미치는 문제

- 가정폭력은 가족과 우리 사회를 낮은 자아존중감과 높은 스트레스, 공격성, 학대 및 폭력의 되물림, 우울증 및 학습된 무기력증에 시달리게 하는 등 인권을 위협하는 심각한 범죄임

3. 가정폭력의 원인과 대처방안

1) 가정폭력의 원인

◆ 정신의학적 이론

- 개인이 가진 특성에 관심을 두고 폭력을 설명하는 이론으로 정신병리학 이론이라고 함
- 가정폭력은 개인이 타고난 신체적 장애, 정신적 및 성격적 결핍, 후천적인 심신 상실이나 심신미약, 어떤 사고 등으로 정신적 질환을 앓고 있는 사람이나 알코올 · 마약 중독 등 개인의 병리적 특성에 의해 발생하는 가학적 행위로 이해됨

◆ 사회학습 이론

- 폭력을 사회적 맥락에서 파악해 폭력은 공격을 습득하고 이를 학습하는 과정을 통해 형성된다고 봄
- 가해행위의 기술을 연마하는 폭력행위를 하나의 ‘학습된 현상’으로 봄
- 폭력의 세대 간 전달을 설명하는 유용한 이론으로 받아들여지고 있음

◆ 가족체계이론

- 가정폭력을 관계적 특성과 과정으로 보고, 취약한 자아감을 지닌 개인들이 융합하여 부정적 상호작용을 할 때 폭력 체계가 형성된다고 봄
- 폭력체계에 작용하는 규칙 등이 역기능적일 때 폭력 체계는 체계 항상성을 지닌 채 유지 및 발전된다고 봄

◆ 여성주의 이론

- 성차별적인 문화적 규범, 전통, 가부장적 사회제도가 아내 폭력에 본질적인 영향을 미친다고 주장함
- 가부장적 사회 · 정치문화, 남녀 불평등, 지배와 통제방법을 가정폭력의 원인으로 설명하고 있음

2) 가정폭력의 대처 방안

◆ 가정폭력에 대한 사회 인식 전환 및 개선

- 가정폭력에 대한 적극적인 신고 독려와 인식 개선의 노력이 필요함
- 가정폭력에 대한 그릇된 사회 통념과 폭력이 허용적인 문화를 개선하고 예방 교육을 확대해 가는 노력이 필요함
- 일반 국민을 대상으로 한 가정폭력 및 지원기관, 관련 법과 제도 내용에 대한 홍보와 교육을 확대할 필요가 있음

◆ 부모교육 및 행동관리 프로그램 강화

- 부모교육 및 행동관리 프로그램은 부모 자신의 긍정적 사회화를 도움으로써 가정폭력을 방지하고, 이를 통해 부모는 자녀에게 어떠한 모델링이 되어야 하는지에 대한 중요성을 보여 주어야 함
- 프로그램을 유관기관이나 전문기관, 사회단체 등에서 의무적으로 개발하고, 홍보 및 적극적인 참여를 유도하는 노력과 시스템이 필요함

◆ 심리치료적 개입

- 가정폭력 경험 청소년들에 대해 전문적 개입을 할 수 있는 시스템이 제공되어야 할 필요가 있음
- 가정폭력 경험 청소년들은 각 지역과 학교에 따라 폭넓게 분포되어 있기 때문에 이들에 대한 접근도 학교를 통해 이루어지는 것이 보다 효과적임
- 가정폭력을 경험한 청소년에게 전문적 서비스를 제공할 수 있도록 심리상담 전문가에 대한 전문적 교육이 강화되어야 함

◆ 공적 지원체계 강화

- 가정폭력 발생 시 초기 대응에서 수사 및 사법적 대응체계를 강화할 필요가 있음

◆ 통합적 전략 수립

- 피해자 보호와 재발 방지를 위해서 일반 형사사건과 달리 「형사법」적 접근뿐만 아니라 「민사법」적 접근, 나아가 「사법」 등 복지적 관점에서의 통합적 전략 수립이 요구됨

◆ 제7차 청소년정책 기본계획

- ① 가정 밖 청소년 학업 취업 등 진로지원 강화 (여성가족부, 교육부, 고용노동부)
 - 학업 지원 위해 대학 장학금 및 행복기숙사 우선 지원
 - 복지시설 이용 청소년 대상 구직의욕 고취 및 자신감 강화를 위해 ‘도전 프로그램’ 및 ‘청년도전준비금’ 등 지원
 - 복지시설 이용 청소년 대상 진로 및 취업지원 등 상담 지원
- ② 가정 밖 청소년 경제 및 주거지원 확대 (여성가족부, 지자체, 국토교통부)
 - 청소년복지시설 퇴소 후 실질적인 경제적 기반 마련이 가능토록 자립지원수당 확대 및 지자체 자립정착금 확대